

주 의 요 구

제 목 건설재해예방 기술지도 시행 미흡

관 계 부 서 □○지사

조 치 부 서 □○지사

내 용

1. 업무 개요

□○지사는 「산업안전보건법」에 따라 건설공사 재해예방과 안전관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□○지사는 「산업안전보건법」 제73조 및 같은 법 시행령 제59조에 따라 2020. 1. 1.부터 계약금액이 1억 원 이상 120억 원 미만이고, 계약기간이 1개월 이상인 건설공사 시행 시에는 계약상대자로 하여금 ‘건설재해예방 전문 지도기관’(이하 “지도기관”이라 한다)과 건설 산업재해 예방을 위한 지도(이하 “기술지도”라 한다) 계약을 체결하고 해당 공사기간 동안에 지도기관으로부터 기술지도를 받도록 관리·감독 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 2020년 시행된 일부 공사는 계약금액이 1억 원이 넘고, 계약기간도 1개월을 초과하는데도 계약상대자는 지도기관과 기술지도 계약을 체결하지 않고 건설공사를 시행하였고, □○지사는 이를 관리·감독하지 않았다.

관계부서 의견 □○지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □○지사장은 앞으로 「산업안전보건법」에 따라 계약금액이 1억 원 이상이고 120억 원 미만이며, 계약기간이 1개월 이상인 건설공사 시행 시 계약 상대방으로 하여금 건설재해예방 전문 지도기관으로부터 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받도록 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다.(부서주의)